י״ג בתשרי התשפ״ד
28 בספטמבר 2023
שה. 2023-3623

השפעות אסדרה (RIA): חוזר ממשק מקוון לעניין ניתוחים בישראל- סופי

טיוטת דוח זה נועדה להעריך את ההשפעות של אסדרה מוצעת (RIA) – שעניינה אסדרת ממשק מקוון לעניין ניתוחים בישראל. אסדרה זו מפורסמת בהתאם להוראות פרק ט״ז לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ״ג- 2023 (להלן- **חוק התכנית הכלכלית**).

רקע אודות סביבת מושא האסדרה

בהתאם לחוק התכנית הכלכלית, נקבע, כי קופות החולים יוכלו לגבות מחברת הביטוח תשלום בעבור ניתוח שמומן על ידי תכנית השב״ן לעמיתיה שהיו מבוטחים, במועד ביצוע הניתוח, בפוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון שנכרתה או חודשה החל מיום 1 באוקטובר 2023. חברות הביטוח נדרשות למסור את המידע הרלוונטי הנדרש לצורך בירור נתון זה.

עוד נקבע בחוק התכנית הכלכלית כי ביום 1 ביוני 2024 תתבצע העברה של מבוטחים בפוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון אשר גם עמיתים בתכנית השב״ן של קופות החולים, לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב״ן. לצורך העברת המבוטחים כמאור, נקבע כי חברות הביטוח יבדקו באמצעות ממשק מקוון בעבור כל מבוטח בפוליסת ניתוחים שקל ראשון, האם הוא עמית גם בתכנית השב״ן של קופת החולים, על בסיס מידע שיועבר לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן- **הרשות**) מקופות החולים. כאמור, הרשות אמונה על הפעלה ותחזוק ממשק מקוון להעברת מידע בין חברות הביטוח לבין קופות החולים, ובכלל זה, רשימת המבוטחים בביטוח ניתוחים שקל ראשון, ורשימת העמיתים בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (להלן- **שב״ן**). וכן, בקשות מידע מצד קופות החולים אודות מבוטחים בביטוח ניתוחים שקל ראשון בחברות הביטוח.

במסגרת חוק התכנית הכלכלית החוק מסמיך את הרשות לקבוע הוראות ביצוע לעניין הפעלת הממשק כאמור. הוראות אלו יחולו הן על חברות הביטוח והן על קופות החולים.

1. הגדרת צורך האסדרה

לצורך יישום הוראות חוק התכנית הכלכלית, יש לקבוע כללים לאופן הפעלת הממשק על מנת שהמידע ובקשות המידע יועברו באופן אחיד שיאפשר לכלל הגורמים לעשות בו שימוש על פי הדין.

בהתאם לנדרש כאמור בחוק התכנית הכלכלית לעניין הממשק המקוון, מוצע לפרסם חוזר הקובע כללים לעניין אופן העבודה בממשק המקוון. בחוזר מפורטות הוראות לצורך העברת המידע הן מצד חברות הביטוח והן מצד קופות החולים, כך שלכל אחד מהצדדים יהיה ברור מהו מבנה הנתונים שישלחו אליו וממנו, מה לוח הזמנים לשליחה, אופן השליחה וכדומה.

2. בעלי העניין אשר יושפעו מהאסדרה

א. **חברות הביטוח** - יושפעו באופן ישיר, יידרשו להשתמש בממשק המקוון ולעמוד בדרישות חוק התכנית הכלכלית. החברות ידרשו להעביר מידע דרך הרשות לקופות החולים ולהתייחס למידע שיקבלו מקופות החולים. באמצעות המידע שיתקבל בממשק, חברות הביטוח יוכלו לבצע את הנדרש מהן בחוק התכנית הכלכלית, ולהעביר מבוטחים מביטוח ניתוחים שקל ראשון לביטוח ניתוחים משלים שב"ן, ככל שהם עמיתים בתכנית שב"ן של קופת החולים. יובהר כי חלה חובת סודיות והגבלת שימוש על המידע כאמור בסעיפים 78ל ו-78לא לחוק הפיקוח על הביטוח.

ב. **קופות החולים** – בעזרת הממשק, הקופות יקבלו את המידע הנדרש לצורך בחינת הזכאות לתשלום בעבור הניתוח מחברות הביטוח. נוסף על כך, הקופות יצטרכו להעביר דרך הממשק את רשימת המבוטחים בשב"ן לחברות הביטוח. לצורך כך קופות החולים יידרשו להקים ממשק מקוון להעברת וקבלת המידע.

ג. **מבוטחים ועמיתים בשב"ן** – בנוגע למבוטחים בביטוחי שקל ראשון ועמיתים בשב"ן יועבר מידע בממשק המקוון, בהתאם להוראות החוק, ללא צורך בקבלת אישורם.

3. סקירה אודות אסדרה מקבילה או סותרת

החוזר המוצע הוא מהלך משלים לפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח.

4. סקירות של דין משווה

ההוראות הנוגעות לכיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל הן ייחודיות למדינת ישראל ובהתאם, אין מקום להסתמך על כללים המקובלים במדינות אחרות בעולם.

5. תיאור החלופות המרכזיות לצד החלופה שנבחרה

נוכח העובדה שבחוק נקבעו הוראות לעניין חובת העברת המידע בין חברות הביטוח וקופות החולים, לרבות המידע שנדרש לעבור, החוזר קובע רק הוראות ביצוע בנושא לצורך הפעלה יעילה של הממשק. בהתאם, לא נבחנו חלופות לפרסום החוזר.

6. שיתוף הציבור בקביעת האסדרה

א. **תקופת ההליך** – טיוטת האסדרה תפורסם להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ב. **שיקוף תוצרי ההליך בדוח קביעת האסדרה** – אם בעקבות הליך שיתוף הציבור יבוצעו באסדרה שינויים מהותיים, יכלול הדוח גם תיאור של עיקרי הליכי שיתוף הציבור שבוצעו, ותיכלל בו התייחסות לכלים שבאמצעותם בוצע ההליך, לגורמים שלקחו בו חלק, ולתוצרי ההליך, על ההערות המהותיות שעלו במסגרתו והתייחסות הרשות להערות הללו.

7. שיתוף הציבור בקביעת האסדרה

טיוטת חוזר ביטוח 2022-383 "ממשק מקוון לעניין ניתוחים בישראל" (29.8.2023) (להלן- **חוזר ממשק מקוון**), פורסמה להערות הציבור. להלן יפורטו הערות הציבור והגופים המפוקחים והתייחסות הרשות אליהן:

א. הערות לעניין הוספת מידע לממשק המקוון ובכללם, הוספת פרטי הרופא המנתח וההליך הרפואי וכן, קביעת הוראות לעניין דרישת התשלום מחברות הביטוח.

ב. הערות לעניין מועד תחילת החוזר ומועדי שליחת הקבצים בממשק.

ג. בקשות לצמצום או שינוי המידע הנדרש לדיווח בסעיפי החוזר ממשק מקוון.

<u>סיכום</u>

לאחר ששקלה הרשות את ההערות שהתקבלו מהציבור ומהגופים המוסדיים, הוחלט לערוך שינויים בחוזר ממשק מקוון כמפורט להלן:

1. תאריך תחילת החוזר עודכן ל-1 לדצמבר 2023, זאת בכדי לתת לחברות ולקופות זמן היערכות נוסף.
2. עודכנו מועדי שליחת הקבצים בממשק המקוון.

8. הנגשת דבר האסדרה לציבור

לאחר שתהליך האסדרה הושלם, תפעל הרשות לפרסם את דבר האסדרה בדף הייעודי לכך באתר הרשות. פרסום האסדרה באתר יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויעשה שימוש בשפה פשוטה ובהירה, בצירוף דוח קביעת האסדרה.